



P U T U S A N

Nomor 1096/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Victor Gerald Bin Eddy (alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 20 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Maspati 5/39 RT.02 RW.06 Kel.Bubutan Kec.Bubutan Kota Surabaya (sesuai KTP) - Perum Safira Juanda Resort Blok E5 No.12 Kel.Dukuh Tengah Kec. Buduran Kab. Sidoarjo (tempat tinggal);
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Victor Gerald Bin Eddy (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2026 sampai dengan tanggal 15 Februari 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2026 sampai dengan tanggal 27 Maret 2026;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2026 sampai dengan tanggal 26 April 2026;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2026 sampai dengan tanggal 26 Mei 2026;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan tanggal 9 Juni 2026;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2026 sampai dengan tanggal 9 Juli 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2026 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2026;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2026/PN Sby



8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2026;

Terdakwa didampingi oleh Advokatnya yang bernama Drs. Victor Asian Sianaga, S.H., Advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi DPC Surabaya, yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang Barat XXX Nomor 68, Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 1096/Pid.Sus/2026/PN. Sby tanggal 15 Juli 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1096/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 7 Juli 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1096/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 7 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan VICTOR GERALD BIN EDDY (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam hal perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU.No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap VICTOR GERALD BIN EDDY (Alm) dengan Pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Pidana denda sebesar 2.000.000.000 (dua milyar) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar maka harta kekayaan atau perampasan dan atau dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau perampasan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 290 (dua ratus Sembilan puluh) hari



4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Honda Scoopy Warna hitam merah No.
Pol.W-5869-NBY No.Rangka MH1JM0113MK294773 , Nosin :
JM01E1293789

2) 1 (satu) lembar STNK No. Pol.W-5869-NBY, No.Rangka :
MH1JM0113MK294773 dan No.Sin: JM01E1293789

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak (M. Choirul Arifin)

3) 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi
1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan
bentuk Hello Kitty warna hijau dengan berat kotor $\pm$ 19,08 (sembilan belas
koma nol delapan) gram beserta bungkusnya.

Dirampas untuk dimunahkan

4) 1 (satu) buah HP Merk ZTE Blade V50 Design warna hitam dengan IMEI
1:869518068293605 dan IMEI 2 : 869518068293613;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Advokatnya secara tertulis
tertanggal 5 Agustus 2026, yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-
adilnya dan/atau putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa dan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa VICTOR GERALD Bin EDDY (Alm) pada hari Jumat
tanggal 23 Januari 2026 sekitar pukul 19.10 Wib atau setidaknya pada bulan
Januari 2026 atau setidaknya dalam tahun 2026 bertempat di Alfamart
Bronggalan di Jl.Bronggalan II Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota
Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan
Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram
yaitu 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih seluruhnya
 $\pm$ 17,800 (tujuh belas koma delapan ratus) gram (hasil lab), perbuatan mana
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa Victor Gerald bertemu dengan Usman Ali (DPO) di Club Stasiun Surabaya tepatnya di Mall Tunjungan Plaza Jl. Embong Malang Kel.Kedungdoro Kec.Tegalsari Kota Surabaya dengan maksud untuk pinjam uang ke terdakwa sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari. Namun setelah tiga hari terdakwa menagih uang tersebut ke Usman Ali tapi oleh Usman Ali dijanjikan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga perbutir Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2026 sekira pukul 10.34 Wib, terdakwa berkomunikasi lewat whatsapp ke Mugtapi (DPO) merupakan orang suruhan Usman Ali dan janji bertemu di Alfamart Bronggalan di Jl. Bronggalan II Pacar Kembang Kec.Tambaksari Kota Surabaya untuk menyerahkan narkotika jenis Ekstasi, namun Mugtapi pada saat itu tidak membawa Ekstasi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 sekitar pukul 13.32 Wib, terdakwa menghubungi Usman Ali terkait narkotika jenis Ekstasi yang akan terdakwa terima, lalu dalam pembicaraan tersebut Usman Ali akan menyerahkan Ekstasi melalui Mugtapi. Selanjutnya terdakwa menghubungi Mugtapi melalui telpon whatsapp, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa datang ke Alfamart Bronggalan di Jl.Bronggalan II Pacar Kembang Kec.Tambaksari Kota Surabaya dari Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah. Sesampainya dilokasi sekitar pukul 19.10 Wib terdakwa bertemu dengan Mugtapi lalu menyuruh terdakwa untuk membuka jok sepeda motor tersebut dan meletakkan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan bentuk Hello Kitty warna hijau dengan berat kotor $\pm$ 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) gram beserta bungkusnya atau berat bersih 17,800 (tujuh belas koma delapan ratus) gram (hasil lab) untuk terdakwa edarkan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butir.
- Setelah narkotika jenis Ekstasi terdakwa terima lalu terdakwa keluar dari Alfamart menuju SPBU, Jl.Raya Tambang Boyo Pacar Kembang Kec.Tambaksari Kota Surabaya, dan rencananya Ekstasi tersebut akan terdakwa edarkan namun belum sampai beredar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Pola Jatim. Dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir narkotika jenis Ekstasi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2026/PN Sby



dengan bentuk Hello Kitty warna hijau dengan berat kotor $\pm$ 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) gram beserta bungkusnya.

2) 1 (satu) buah HP Merk ZTE Blade V50 Design warna hitam dengan IMEI 1:869518068293605 dan IMEI 2 : 869518068293613;

3) 1 (satu) lembar STNK No. Pol.W-5869-NBY, No.Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No.Sin: JM01E1293789

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut.

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 00702/NNF/2026 tanggal 30 Januari 2026, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

➢ 01581 berupa 50 (lima puluh) butir tablet warna hijau bentuk "Hello Kitty" dengan berat netto 17,800 gram adalah *benar mengandung bahan aktif 2C-B*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU.No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa VICTOR GERALD Bin EDDY (Alm) pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 sekitar pukul 19.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2026 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2026 bertempat Jl. Raya Tambang Boyo, Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yaitu 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih seluruhnya $\pm$ 17,800 (tujuh belas koma delapan ratus) gram (hasil lab), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa VICTOR Gerald menerima Narkotika jenis Ekstasi dari Usman Ali (DPO) melalui Mugtapi (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 sekitar pukul 19.10 Wib sebanyak 50 (lima puluh) butir di Alfamart Bronggalan Jl.Bronggalan II Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota Surabaya dengan berat kotor $\pm$ 19.08 (sembilan belas koma nol delapan) gram beserta bungkusnya atau berat bersih $\pm$ 17,800 (tujuh belas koma delapan ratus) gram (hasil lab). Kemudian terdakwa keluar dari Alfamart menuju SPBU, Jl.Raya Tambang Boyo Pacar Kembang Kec.Tambaksari Kota Surabaya dan rencananya Ekstasi tersebut akan terdakwa edarkan namun belum sampai beredar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Pola Jatim dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan bentuk Hello Kitty warna hijau dengan berat kotor $\pm$ 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) gram beserta bungkusnya.
- 2) 1 (satu) buah HP Merk ZTE Blade V50 Design warna hitam dengan IMEI 1:869518068293605 dan IMEI 2 : 869518068293613;
- 3) 1 (satu) lembar STNK No. Pol.W-5869-NBY, No.Rangka: MH1JM0113MK294773 dan No.Sin: JM01E1293789

Bahwa ketiga barang bukti tersebut ditemukan di jok sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah serta narkotika jenis Ekstasi tersebut masih berada dalam penguasaan terdakwa

- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 Ayat (2) huruf a UU.No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU.No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Advokat Terdakwa tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arik Budhianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa VICTOR GERALD bin EDDY (Alm) bersama petugas yang lainnya dari Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu Pada hari Jum'at tanggal 23 Januari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2026/PN Sby



2026 sekira pukul 19.20 WIB Di Jalan Raya JL. Tambang Boyo, Pacar Kembang, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya Jawa Timur;

- Bahwa Setelah melakukan penangkapan, selanjutnya Saksi dan BRIPKA ARIK BUDHIANTO melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan penggeledahan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No. Pol W-5869-NBY, No. Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No. Mesin : JM01E1293789. Setelah itu, petugas melakukan penggeledahan di Perum Safira Juanda Resort Blok E5 No. 12 Kel. Dukuh Tengah Kec. Buduran Kab. Sidoarjo Jawa Timur. Setelah sampai di rumah tersebut, petugas melakukan penggeledahan rumah kontrakann pada sebuah rumah di Perum Safira Juanda Resort Blok E5 No. 12 Kel. Dukuh Tengah Kec. Buduran Kab. Sidoarjo Jawa Timur;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi dan BRIPKA ARIK BUDHIANTO melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan penggeledahan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No. Pol W-5869-NBY, diSaksi kan oleh sdri. YULIA RIZKI ADINDA selaku pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No. Pol W-5869-NBY, No. Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No. Mesin : JM01E1293789 dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol W-5869-NBY, No. Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No. Mesin : JM01E1293789;

- Bahwa Sdri. YULIA RIZKI ADINDA bisa berada disana karena petugas memanggil sdri. YULIA RIZKI ADINDA terkait 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No. Pol W-5869-NBY, dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol W-5869-NBY, No. Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No. Mesin : JM01E1293789 tersebut karena sepeda motor beserta STNK nya adalah milik sdri. YULIA RIZKI ADINDA dan petugas meminta sdri. YULIA RIZKI ADINDA untuk menyaksikan penggeledahan rumah kontrakann Tsk. VICTOR GERALD bin EDDY (Alm), petugas juga menanyakan untuk apakah 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan bentuk Hello Kitty warna hijau berat kotor 19,08 (sembilan belas koma kosong delapan) gram terdakwa akan jual sebagian untuk mengembalikan uang yang di pinjem oleh sdr. USMAN ALI sebesar Rp.17.500.000 dan sebagian juga ada yang akan di konsumsi oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu, Saksi dan petugas lainnya membawa Tsk. VICTOR GERALD bin EDDY (Alm) ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan tindak lanjut terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukannya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Khoirut Tamam Alami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa VICTOR GERALD bin EDDY (Alm) bersama petugas yang lainnya dari Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu Pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2026 sekira pukul 19.20 WIB Di Jalan Raya JL. Tambang Boyo, Pacar Kembang, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya Jawa Timur.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, selanjutnya Saksi dan BRIPKA ARIK BUDHIANTO melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan penggeledahan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No. Pol W-5869-NBY, No. Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No. Mesin : JM01E1293789. Setelah itu, petugas melakukan penggeledahan di Perum Safira Juanda Resort Blok E5 No. 12 Kel. Dukuh Tengah Kec. Buduran Kab. Sidoarjo Jawa Timur. Setelah sampai di rumah tersebut, petugas melakukan penggeledahan rumah kontrakann pada sebuah rumah di Perum Safira Juanda Resort Blok E5 No. 12 Kel. Dukuh Tengah Kec. Buduran Kab. Sidoarjo Jawa Timur.

- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi dan BRIPKA ARIK BUDHIANTO melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan penggeledahan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No. Pol W-5869-NBY, diSaksi kan oleh sdri. YULIA RIZKI ADINDA selaku pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No. Pol W-5869-NBY, No. Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No. Mesin : JM01E1293789 dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol W-5869-NBY, No. Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No. Mesin : JM01E1293789.

- Bahwa Sdri. YULIA RIZKI ADINDA bisa berada disana karena petugas memanggil sdri. YULIA RIZKI ADINDA terkait 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No. Pol W-5869-NBY, dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol W-5869-NBY, No. Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No. Mesin : JM01E1293789 tersebut karena sepeda motor beserta STNK nya adalah milik sdri. YULIA RIZKI ADINDA

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan petugas meminta sdr. YULIA RIZKI ADINDA untuk menyaksikan penggeledahan rumah kontrakann Tsk. VICTOR GERALD bin EDDY (Alm), petugas juga menanyakan untuk apakah 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan bentuk Hello Kitty warna hijau berat kotor 19,08 (sembilan belas koma kosong delapan) gram terdakwa akan jual sebagian untuk mengembalikan uang yang di pinjem oleh sdr. USMAN ALI sebesar Rp.17.500.000 dan sebagian juga ada yang akan di konsumsi oleh terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Saksi dan petugas lainnya membawa Tsk. VICTOR GERALD bin EDDY (Alm) ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan tindak lanjut terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yulia Rizki Adinda, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan terdakwa VICTOR GERALD bin EDDY (Alm) sudah saling mengenal sebelumnya karena ia adalah suami dari karyawan pekerja di Bakso Luber dan Warkop Bola JL. Mangundiharjo Kel. Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo Jawa Timur milik Saksi pribadi namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa VICTOR GERALD bin EDDY (Alm).

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No. Pol W-5869-NBY, No. Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No. Mesin : JM01E1293789 dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol W-5869-NBY, No. Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No. Mesin : JM01E1293789 tersebut adalah milik Saksi .

- Bahwa Terdakwa. VICTOR GERALD bin EDDY (Alm) meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No. Pol W-5869-NBY, No. Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No. Mesin : JM01E1293789 dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol W-5869-NBY, No. Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No. Mesin : JM01E1293789 milik Saksi tersebut sekira pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2026 sekira pukul 16.30 wib di Bakso Luber dan Warkop Bola JL. Mangundiharjo Kel. Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo Jawa Timur milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim Pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2026 sekira pukul 19.20 WIB Di Jalan Raya JL. Tambang Boyo, Pacar Kembang, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya Jawa Timur dan saat itu terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor dari mengambil Narkotika Jenis Ekstasi;
- Bahwa petugas kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian Tersangka dan penggeledahan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No. Pol W-5869-NBY, No. Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No. Mesin : JM01E1293789. Setelah itu, petugas meminta untuk menunjukkan dimana terdakwa bertempat tinggal. Kemudian, Tersangka mengarahkan petugas ke rumah kontrakan terdakwa yang selama ini terdakwa tinggal di Perum Safira Juanda Resort Blok E5 No. 12 Kel. Dukuh Tengah Kec. Buduran Kab. Sidoarjo Jawa Timur dan saat tiba di rumah kontrakan terdakwa tersebut, petugas melakukan penggeledahan rumah kontrakan terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan saat dilakukannya penggeledahan badan/pakaian terdakwa, penggeledahan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No. Pol W-5869-NBY, No. Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No. Mesin : JM01E1293789 dan penggeledahan rumah kontrakan terdakwa pada sebuah rumah di Perum Safira Juanda Resort Blok E5 No. 12 Kel. Dukuh Tengah Kec. Buduran Kab. Sidoarjo Jawa Timur adalah tim petugas lainnya dari Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim dan disaksikan juga oleh sdri. YULIA RIZKI ADINDA selaku pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No. Pol W-5869-NBY, yang saat ini telah disita oleh petugas;
- Bahwa adapun barang bukti yang dapat diamankan dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus Rokok merk Sampoerna Warna Putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan bentuk Hello Kitty warna hijau berat kotor 19,08 (sembilan belas koma kosong delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk ZTE Blade V50 Design warna hitam dengan IMEI 1 : 869518068293605 dan IME 2: 869518068293613.
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol W-5869-NBY, No. Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No. Mesin : JM01E1293789;Ketiga barang bukti ditemukan di dalam Jok Sepeda Motor tersebut. Kemudian, saat dilakukan penggeledahan rumah kontrakan Tersangka di Perum Safira Juanda Resort Blok E5 No. 12 Kel. Dukuh Tengah Kec.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buduran Kab. Sidoarjo Jawa Timur, petugas tidak menemukan barang bukti apapun;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No. Pol W-5869-NBY, beserta 1 (satu) lembar STNK No. Pol W-5869-NBY, milik teman terdakwa bernama sdr. YULIA RIZKI ADINDA dan 1 (satu) bungkus Rokok merk Sampoerna Warna Putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan bentuk Hello Kitty warna hijau berat kotor 19,08 (sembilan belas koma kosong delapan) gram adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapat dari sdr. USMAN ALI melalui orang suruhannya bernama sdr. MUGTAPI dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk ZTE Blade V50 Design warna hitam dengan IMEI 1 : 869518068293605 dan IME 2: 869518068293613 adalah Handphone milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menjual kepada sdr. Eko kW DIEGO, terdakwa hanya berencana menjual Ekstasi kepada teman-teman terdakwa di Club Malam saja agar uang penjualan tersebut bisa kembali sesuai senilai dengan uang pinjaman terdakwa yang dipinjam sdr. USMAN ALI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Honda Scoopy Warna hitam merah No. Pol.W-5869-NBY No.Rangka MH1JM0113MK294773, Nosin : JM01E1293789;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan bentuk Hello Kitty warna hijau dengan berat kotor $\pm$ 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Merk ZTE Blade V50 Design warna hitam dengan IMEI 1:869518068293605 dan IMEI 2 : 869518068293613;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol.W-5869-NBY, No.Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No.Sin: JM01E1293789 MH1JM0113MK294773 dan No.Sin: JM01E1293789;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa Victor Gerald bertemu dengan Usman Ali (DPO) di Club Stasiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tepatnya di Mall Tunjungan Plaza Jl. Embong Malang Kel.Kedungdoro Kec.Tegalsari Kota Surabaya dengan maksud untuk pinjam uang ke terdakwa sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari. Namun setelah tiga hari terdakwa menagih uang tersebut ke Usman Ali tapi oleh Usman Ali dijanjikan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga perbutir Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2026 sekira pukul 10.34 Wib, terdakwa berkomunikasi lewat whatsapp ke Mugtapi (DPO) merupakan orang suruhan Usman Ali dan janji bertemu di Alfamart Bronggalan di Jl. Bronggalan II Pacar Kembang Kec.Tambaksari Kota Surabaya untuk menyerahkan narkotika jenis Ekstasi, namun Mugtapi pada saat itu tidak membawa Ekstasi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 sekitar pukul 13.32 Wib, terdakwa menghubungi Usman Ali terkait narkotika jenis Ekstasi yang akan terdakwa terima, lalu dalam pembicaraan tersebut Usman Ali akan menyerahkan Ekstasi melalui Mugtapi. Selanjutnya terdakwa menghubungi Mugtapi melalui telpon whatsapp, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa datang ke Alfamart Bronggalan di Jl.Bronggalan II Pacar Kembang Kec.Tambaksari Kota Surabaya dari Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah. Sesampainya dilokasi sekitar pukul 19.10 Wib terdakwa bertemu dengan Mugtapi lalu menyuruh terdakwa untuk membuka jok sepeda motor tersebut dan meletakkan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan bentuk Hello Kitty warna hijau dengan berat kotor $\pm$ 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) gram beserta bungkusnya atau berat bersih 17,800 (tujuh belas koma delapan ratus) gram (hasil lab) untuk terdakwa edarkan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butir.

- Bahwa setelah narkotika jenis Ekstasi terdakwa terima lalu terdakwa keluar dari Alfamart menuju SPBU, Jl.Raya Tambang Boyo Pacar Kembang Kec.Tambaksari Kota Surabaya, dan rencananya Ekstasi tersebut akan terdakwa edarkan namun belum sampai beredar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Pola Jatim. Dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir narkotika jenis Ekstasi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bentuk Hello Kitty warna hijau dengan berat kotor $\pm$ 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) gram beserta bungkusnya.

2) 1 (satu) buah HP Merk ZTE Blade V50 Design warna hitam dengan IMEI 1:869518068293605 dan IMEI 2 : 869518068293613;

3) 1 (satu) lembar STNK No. Pol.W-5869-NBY, No.Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No.Sin: JM01E1293789;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut;

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 00702/NNF/2026 tanggal 30 Januari 2026, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 01581 berupa 50 (lima puluh) butir tablet warna hijau bentuk "Hello Kitty" dengan berat netto 17,800 gram adalah benar mengandung bahan aktif 2C-B, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU.No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama terdakwa Victor Gerald Bin Eddy (alm) identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa Victor Gerald bertemu dengan Usman Ali (DPO) di Club Stasiun Surabaya tepatnya di Mall Tunjungan Plaza Jl. Embong Malang Kel.Kedungdoro Kec.Tegalsari Kota Surabaya dengan maksud untuk pinjam uang ke terdakwa sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari. Namun setelah tiga hari terdakwa menagih uang tersebut ke Usman Ali tapi oleh Usman Ali dijanjikan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga perbutir Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2026 sekira pukul 10.34 Wib, terdakwa berkomunikasi lewat whatsapp ke Mugtapi (DPO) merupakan orang suruhan Usman Ali dan janji bertemu di Alfamart Bronggalan di Jl. Bronggalan II Pacar Kembang Kec.Tambaksari Kota Surabaya untuk menyerahkan narkotika jenis Ekstasi, namun Mugtapi pada saat itu tidak membawa Ekstasi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 sekitar pukul 13.32 Wib, terdakwa menghubungi Usman Ali terkait narkotika jenis Ekstasi yang akan terdakwa terima, lalu dalam pembicaraan tersebut Usman Ali akan menyerahkan Ekstasi melalui Mugtapi. Selanjutnya terdakwa menghubungi Mugtapi melalui telpon whatsapp, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa datang ke Alfamart Bronggalan di Jl.Bronggalan II Pacar Kembang Kec.Tambaksari Kota Surabaya dari Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 19.10 Wib terdakwa bertemu dengan Mugtapi lalu menyuruh terdakwa untuk membuka jok sepeda motor tersebut dan meletakkan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan bentuk Hello Kitty warna hijau dengan berat kotor $\pm$ 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) gram beserta bungkusnya atau berat bersih 17,800 (tujuh belas koma delapan ratus) gram (hasil lab) untuk terdakwa edarkan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butir;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah narkoba jenis Ekstasi terdakwa terima lalu terdakwa keluar dari Alfamart menuju SPBU, Jl.Raya Tambang Boyo Pacar Kembang Kec.Tambaksari Kota Surabaya, dan rencananya Ekstasi tersebut akan terdakwa edarkan namun belum sampai beredar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Pola Jatim. Dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir narkoba jenis Ekstasi dengan bentuk Hello Kitty warna hijau dengan berat kotor $\pm$ 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) gram beserta bungkusnya.
- 2) 1 (satu) buah HP Merk ZTE Blade V50 Design warna hitam dengan IMEI 1:869518068293605 dan IMEI 2 : 869518068293613;
- 3) 1 (satu) lembar STNK No. Pol.W-5869-NBY, No.Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No.Sin: JM01E1293789;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 00702/NNF/2026 tanggal 30 Januari 2026, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 01581 berupa 50 (lima puluh) butir tablet warna hijau bentuk "Hello Kitty" dengan berat netto 17,800 gram adalah benar mengandung bahan aktif 2C-B, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Golongan Narkoba didalam Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo UU.No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Advokatnya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Honda Scoopy Warna hitam merah No. Pol.W-5869-NBY No.Rangka MH1JM0113MK294773, Nosin : JM01E1293789;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan bentuk Hello Kitty warna hijau dengan berat kotor $\pm$ 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Merk ZTE Blade V50 Design warna hitam dengan IMEI 1:869518068293605 dan IMEI 2 : 869518068293613;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol.W-5869-NBY, No.Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No.Sin: JM01E1293789 MH1JM0113MK294773 dan No.Sin: JM01E1293789;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutanannya dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah melanggar program pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU.No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Victor Gerald Bin Eddy (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang wajib dibayar dalam kurun waktu 1 (satu) bulan apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan penjara pengganti selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Honda Scoopy Warna hitam merah No. Pol.W-5869-NBY No.Rangka MH1JM0113MK294773 , Nosin : JM01E1293789
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol.W-5869-NBY, No.Rangka : MH1JM0113MK294773 dan No.Sin: JM01E1293789

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak (M. Choirul Arifin);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan bentuk Hello Kitty warna hijau dengan berat kotor $\pm$ 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) gram beserta bungkusnya.

Dirampas untuk dimunahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk ZTE Blade V50 Design warna hitam dengan IMEI 1:869518068293605 dan IMEI 2 : 869518068293613;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H. dan Ernawati Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hafidi, S.H., M.H., dkk, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Advokatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2026/PN Sby